

1507267-12.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... em seus bolsos, com a finalidade de tráfico. Consta que policiais civis se dirigiram ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico e, após breve campana, observaram que transeuntes se aproximavam do denunciado, o qual, depois de rápido diálogo, retirava algo de seu bolso, entregava àquelas pessoas, recebendo dinheiro em troca. Diante da fundada suspeita de que ocorria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507267-12.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507267-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência- 2081803/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 16958710 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 1130/21/210

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEVERTON PEREIRA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 400/2021

JEVERTON PEREIRA DA SILVA, está sendo processado incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 60-64, segundo a qual "[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que 23 de março de 2021, por volta de 13h35min, na Rua Aracati, na altura do nº 17, Bairro Tatuapé, nesta comarca da Capital, JEVERTON PEREIRA DA SILVA, qualificado a fl. 08, trazia consigo, para fins de tráfico, 90 (noventa) micro tubos eppendorfs contendo crack com peso líquido de 15,6g (quinze gramas e seis decigramas), e 09 (nove) invólucros plásticos com maconha com peso líquido de 20,1g (vinte gramas e um decigrama), conforme laudo de constatação de fls. 15/18, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo de exame químico-toxicológico a ser posteriormente juntado aos autos substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o que se apurou, no dia e local dos fatos, o denunciado trazia consigo as drogas acima mencionadas, em seus bolsos, com a finalidade de tráfico. Consta que policiais civis se dirigiram ao local dos fatos,

conhecido como ponto de tráfico e, após breve campana, observaram que transeuntes se aproximavam do denunciado, o qual, depois de rápido diálogo, retirava algo de seu bolso, entregava àquelas pessoas, recebendo dinheiro em troca. Diante da fundada suspeita de que ocorria o tráfico de drogas, os policiais abordaram o denunciado, encontrando em seus bolsos 90 (noventa) micro tubos eppendorfs contendo crack, e 09 (nove) invólucros plásticos com maconha, além de R\$ 29,00 (vinte e nove reais) em dinheiro trocado. Informalmente, JEVERTON admitiu a prática do tráfico de drogas, aduzindo que ganhava a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por dia de trabalho. O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido ao distrito policial. Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado disse ser usuário de drogas, e que estava ajudando outro indivíduo a vender as drogas (fl. 04). As circunstâncias da prisão em flagrante, a atitude do réu no local em que se encontrava, a quantidade e variedade de drogas apreendidas e a forma como se apresentava, em doses individuais, pronta para entrega ao consumo de terceiros, são elementos que fazem presumir que as drogas se destinavam à traficância e que o dinheiro fosse proveniente desse espúrio comércio. É certo, por fim, que os fatos ocorreram em meio à pandemia do coronavírus, quando já reconhecido, pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, o estado de calamidade pública nacional. [...]."

A materialidade delitiva consta em autos de exibição e apreensão de fls. 12-13 e fls. 35, laudo de constatação provisória de fls. 15-18, laudo químico toxicológico de fls. 102-104 e laudo pericial de fls. 106-107.

O réu foi notificado a apresentar defesa prévia na data de 28/05/2021 (fls. 119). Recebida a denúncia em 13/12/2021 (fls. 212).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral colhida em sede de instrução criminal elucida atuação policial legítima e pautada na transparência, legalidade e própria daqueles que agem em estrito cumprimento ao dever legal, ao surpreenderem o réu em via pública, em franca atuação criminosa.

Os policiais civis MARCELO TADEU NUNES e JOSÉ VALDENER OLIVEIRA DE BARROS reportam-se ao momento em que visualizaram o réu na via pública e realizava contatos com terceiros e representativos de rápidas trocas, tratando-se de local de sedimentada traficância, com inúmeras prisões, no qual a prisão de suspeitos por tráfico de droga acarreta a imediata substituição, dando-se prosseguimento à prática ilícita. Nesse local, os depoentes se mantiveram por, aproximadamente, dez minutos, nos quais foram dois contatos realizados na forma acima descritos. Informalmente, o réu admitia que realizasse a mercancia espúria para o sustento.

Diante de fotografias juntadas pela Defesa, os policiais civis foram instados a identificar o local de prisão e, de maneira uníssona, se reportaram ao local de prisão, não contrariado pela Defesa, tratando-se de local público e acessível à visualização de populares e moradores da comunidade próxima.

Em juízo, o réu negou o teor acusatório, afirmando que estaria no local, porém, munido de cachimbo, estando acompanhado de duas pessoas durante o consumo da droga. Disse que trouxesse consigo 10 pedras de 'crack' e a quantia de R\$10,00. Segundo o interrogando, o traficante estaria em uma barraca situada um pouco mais à frente do local de sua prisão. Disse que os policiais agiram com auxílio de um 'ganso' para simular a compra de droga do interrogando.

A escusa se mostra inverossímil diante das circunstâncias prisionais reconstituídas com teor de inequívoca demonstração da finalidade pelo réu de comercializá-las.

Esse é o contexto probatório amealhado pela acusação e do qual decorre a credibilidade aos depoimentos policiais que se mostraram autênticos, coerentes e isentos, pautados, com exclusividade, no estrito cumprimento do dever legal.

Os depoimentos policiais não podem ser acolhidos incondicionalmente, tão somente, pela condição de seus autores. Mas, impõe-se ao juiz a valoração da prova, segundo perfis inseridos no contexto probatório e, dessa análise, tem-se como insuspeita a prova e, portanto, suficiente ao acolhimento da prova acusatória, em consonância à

materialidade delitiva estampada em autos de exibição e apreensão de fls. 12-13 e fls. 35, laudo de constatação provisória de fls. 15-18 e laudo químico toxicológico de fls. 102-104.

Diante do exposto, esmaece-se a negativa ofertada pelo réu e julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno JEVERTON PEREIRA DA SILVA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no mínimo legal.

Reconheço o crime privilegiado, na forma do artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, fundamento pelo qual reduzo a pena retro de fração de 1/6, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa fixada no piso legal.

Privilegiado o crime, a pena será cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) na prestação de serviços à comunidade e 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de execução penal.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de junho de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA